



יחזקאל דעת

גליון 73

פרשת וירא

טלטול והוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים בזמן הזה

נושאי השיעור: האברך החשוב הרב אביחי נחום זצ"ל | יסוד איסור הוצאה | אם יש רשות הרבים בזמן הזה | העירוב של הרבנות המקומית בישראל | נשיאת תכשיט המשמש כמפתח | מפתח המותקן כ'לשונית' החגורה | מפתח המחובר לחגורה מבחוץ | כיצד יש היתר לישא מפתח בשבת ברשות הרבים | נשיאת מסמך 'היתר יציאה' בזמן הסגר | עירוב שכונת 'הר נוף' ועיה"ק ירושלים

השיעור מוקדש לעילוי נשמת הרב אביחי נחמיה בן אילנה נחום זצ"ל שנכנס ללמוד אצלנו בכולל 'יחזקאל דעת' לפני כעשרים שנה כאברך צעיר, והיה אחד מהאריזות שבחבורה, עמל בתורה יומם ולילה, והיה אהוב על כל האברכים, והוא היה מעיין יפה. במהלך השנים חלה וקיבל גידול ממאיר בראשו ה", וכמעט שנים עשרה שנה סבל יסורים קשים ומרים, שניתן להגדיר אותם כייסורי איוב! נורא ואיום! והיה צריך לשלוח אותו לחוץ לארץ להקרנות ולטיפולים, והשתדלו כמה שיכלו לשלוח עמו אברכים שיהיו איתו שם, ועברנו ימים קשים איתו, וכל כך כאב לנו לראות את הייסורים הנוראים שהוא עבר יחד עם כל בני משפחתו. ולראובנו ביום שישי הוא הלך לבית עולמו ונקבר בפניא דמעלי שבתא. ובעז"ה השבוע נקיים הספד כראוי לכבודו, בכל השנים הוא היה בגדר 'לוחות הברית' ולאחר מכן הוא הפך להיות 'שברי לוחות'! הקב"ה ייסר אותו ואנחנו זוכרים את השנים שהיה אברך מצויין. יהי רצון שתהא נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן.

ב. שישים ריבוא הולכי רגל

וכיון שאת מלאכת הוצאה לומדים מאיך שהיה במדבר, לפיכך למדו חלק מרבנותינו הראשונים, שכדי שייחשב רשות הרבים צריך שתהיה שישים ריבוא בני אדם בוקעים באותו רחוב. כמו מה שהיה במדבר שכל השישים ריבוא היו יחד במדבר. מרן בבית יוסף (נסימן זמ"ה) מביא את השיטה הזו, וכותב עליה שישים ריבוא "ביום אחד".

כיום כמעט ואין רחובות בעולם שיש בהם שישים ריבוא בני אדם ביום אחד. בארצות הברית יש כמה רחובות ענקיים, ועוברים שם הרבה מכוניות מחוץ לעיר, ושם יש מקומות שעוברים שם יותר משש מאות אלף מכוניות ביום, ואם יש בכל מכונית רק אדם אחד אם כן יש יותר משש מאות אלף איש ברחוב זה ביום אחד.

אולם עדיין אין זה כל כך פשוט להגדיר גם את המקומות הללו כרשות הרבים, והטענה נגד זה, שהרי אנו מדמים את רשות הרבים למה שהיה במדבר, ועם ישראל היו הולכי רגל, וזה ברור שאין כיום רחוב בעולם שעוברים בו בכל יום שש מאות אלף רגלי. ואפילו במקום כמו "פיטסאווניו" במנהטן, וכן "אושנאקווי" שבברוקלין, שפעם שמעתי על הרחוב הזה שהרשויות בדקו שם כמה הולכים ביום אחד, ובמקום זה גילו שעוברים שם במשך יממה ס"ה מאה וחמישים אלף מכוניות לכל צד. ואכן יש מקומות רחבים יותר שבהם ודאי שיעברו יותר משש מאות אלף מכוניות ביום אחד. אך אין זה מצוי כמעט. ועל כל פנים כיון שהם נספרים במכוניות ולא כהולכי רגלי משום כך אינם דומים לדגלי מדבר, ולא ניתן להגדירם כרשות הרבים. ויש עוד טענה, שהרי כל אחד סגור במכוניתו הרי שהוא כרשות בפני עצמה, ואי אפשר להכליל אותה עם כולם ברחוב אחד. וממילא אינו דומה לדגלי

א. מלאכת הוצאה בשבת

אני עוסק עכשיו בסימן ש"א שמדבר בענייני הוצאה בשבת. יש בזה כל מיני כללים וגדרים, ואני מבקש להתמקד בכמה נושאים חשובים.

איסור הוצאה היא המלאכה האחרונה משלושים ותשע אבות מלאכות שאסורות בשבת, והיא כאשר מוציא מרשות הרבים לרשות היחיד, או כאשר מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. והן נמנות במשנה במסכת שבת (ע"ג). יש כל מיני גדרים במלאכה זו, אך יש לברר קודם כל אם בכלל יש לנו רשות הרבים בזמן הזה. כיון שהאיסור מן התורה הוא ברשות הרבים.

מהי רשות הרבים? מחד גיסא, יש תנאי בל יעבור שצריך שרוחב הרשות תהיה ט"ז אמה, שהם לערך כשמונה מטרים. וכיום כמעט ואין רחוב בכל העולם שאין בו שמונה מטרים רוחב. אולם השאלה היא אם צריך את התנאי הנוסף המובא בראשונים, שצריך שיעברו במקום ההוא שש מאות אלף איש. וכל כך הוא בגלל שחז"ל דורשים את מלאכת הוצאה מהפסוק (שמות ט, ו): "איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויכלא העם מהביא". והיינו שבזמן אסיפת הממון לבניית המשכן, אמר משה רבינו שלא להביא יותר תרומות. ומכאן למדו חז"ל מלאכת הוצאה, שאדם לוקח מביתו שהוא רשות היחיד, ומביא למקומו של משה רבינו שרבים היו מצויים שם, שהיו באים ללמוד שם תורה ונעשה כרשות הרבים, ממילא למדו חז"ל שאסור להוציא מרשות לרשות (ועי' חז"ל) - וזה מעניין מאוד, שכמעט כל המלאכות נלמדות בכללותן ממלאכת המשכן, מלבד מלאכת הוצאה שיש לה פסוק מפורש בפני עצמה. ואכן רבותינו הראשונים מאריכים מפני מה מלאכת הוצאה צריכה פסוק מיוחד].



ג. דעת מרן בענין רשות הרבים

לפיכך הנושא של רשות הרבים הוא תלוי במחלוקת הראשונים. ויש עוד נקודה חשובה, שהרי הרחובות אינם מפולשים לגמרי, ואין שערים משני הצדדים, וגם אם יש שערים אינם נסגרים. ואין כיום רחובות ישרים בצורה כזו. ויש הרבה דיונים בפוסקים בהגדרות הללו.

ולגבי מהי דעת מרן השלחן ערוך, יש מבוכה גדולה אם סובר שיש כיום רשות הרבים או לא. וזה מאוד לא פשוט. משום שבסימן שמה (ס"ז) כותב בסתם שיש רשות הרבים בזמן הזה, ומביא בשם יש אומרים שאם אין שם מאות אלף בני אדם ביום אחד אין זו רשות הרבים. והפוסקים מקשים כמה סתירות וקושיות, ומביאים ראיות מדבריו בבית יוסף ואף בשלחן ערוך עצמו, ומביאים גם ממה שכתב בשו"ת אבקת רוכל, שלא כמו שכתב בשלחן ערוך כאן. והמשנה ברורה ב'ביאור הלכה' (סימן שמה ד"ה שם) מאריך מאוד בדעת השלחן ערוך, ודעתו שמרן סובר שיש רשות הרבים בזמן הזה, וזה שלא כדברי המגן אברהם (ס"ז סק"ז). ואאמו"ר מרן זצוק"ל בשו"ת יביע אומי (ח"ט חלק"א סימן ג) מצדד באריכות ונוטה לומר שלדעת מרן השלחן ערוך אין לנו רשות הרבים בזמן הזה.

ד. עירוב הרבנות המקומית

והנפקא מינה גדולה מאוד. שהנה בארץ ישראל כמעט בכל רחבי הערים יש עירוב מטעם הרבנות המקומית, ויש מקומות שהעירוב הוא כשר למהדרין, ויש מקומות שהעירוב הוא בעייתי קצת, אם מחמת המרחקים בין העמודים של העירוב, או מחמת הבדיקה שדרושה לחוטי העירוב. וברבנות עיה"ק ירושלים יש מחלקה שלימה העוסקת בעירובין, והיא דואגת שהעמודים יהיו סמוכים אחד לשני, ועושים סיורים ובדיקות בכל ערב שבת.

[וזוכרים אנו את מה שלצערינו לפני כמה שנים היו אנשים רעים בשכונת 'קרית יובל' שדיברו שהחרדים רוצים להשתלט על השכונה, והיו הולכים ביום שישי אחר הצהריים וחוטלים את חוטי העירוב. כדי להכשיל את הדתיים! גם העירוב הוא כפייה דתית! והמשטרה יודעת ולא עושה עם זה כלום! כשמדובר בדתיים זה לא נורא! כאשר מעבירים אותנו על הדת אין זה נורא! אבל כשאנחנו חלילה עושים משהו שאינו מוצא חן בעיניהם - ה' ירחם איך שהם מתנהגים אלינו!]

ואם יש רשות הרבים בזמן הזה, לא יועיל עירוב, כיון שעירוב זה מועיל ל'כרמלית' ולא לרשות הרבים, אלא צריך חומה עם דלתים ובריח. ו'כרמלית' היינו דרגה פחותה יותר מרשות הרבים, כגון מקום שאינו שש עשרה אמה, אך כל אחד רשאי לעבור בו והוא שייך לכולם, הרי שזה נקרא 'כרמלית' ובו מועיל העירוב. וכן העירוב מועיל בחצר משותפת.

ודיני הוצאה מדאורייתא היא רק במקום שהוא רשות הרבים גמורה. ובמקום שאינו רשות הרבים גמור, האיסור הוא מדרבנן. מפני שחכמים אסרו גם בכרמלית. וכיום שברוב המקומות בעולם אין עירוב כלל [אכן יש שכונות מסוימות בחו"ל שעשו עירוב], ובמקומות הללו אסור להוציא או מדאורייתא או מדרבנן, ויש לנו לדון בכל פרט שאסור לצאת בו לרשות הרבים, גם בזמן הזה אסור לצאת בו אף אם נאמר שאין לנו רשות הרבים בזמן הזה. כיון שעדיין הוא אסור מדרבנן. ובמקום שיש מחלוקת או שיש כמה צירופים להקל, אפשר לצרף זאת כסניף להלכה שאין לנו רשות הרבים בזמן הזה.

ולמעשה בארץ ישראל כיום יש רבים שסומכים על העירוב. אכן אאמו"ר מרן זצוק"ל במשך שנים רבות לא היה סומך על העירוב. והיה מיקל רק על ידי קטן. וזכורני כאשר היה הולך למסור שיעורים בשבת והיה צריך עימו מטפחת, הייתי מתלווה אליו לכל מקום בו הלך כדי לטלטל לו את המטפחת. ואף כאשר היה קם בשתיים בלילה ללכת לבקשות הייתי קם עימו והולך עימו לבית הכנסת כדי לטלטל בשבילי, וכשהיינו מגיעים הייתי מניח לו אותה על השלחן, ובסיום הייתי הולך ולוקח את המטפחת ומחזיר אותה הביתה. באחת השבתות הודיעו שהעירוב נקרע, והוא לא נתן לי לטלטל את המטפחת. וכשהיו שואלים

אותו לגבי טלטול בעירוב של הרבנות המקומית כיום היה אומר שראוי להחמיר וכך נהג בעצמו.

בשנותיו האחרונות, לאחר שכתב את התשובה בשו"ת יביע אומר (ח"ג), שם הוא מצדד בדעת השלחן ערוך שכיום אין רשות הרבים כלל, וכך הוא מסיק למסקנא. ומשכך הוא סמך על העירוב של הרבנות אף לכתחילה. וכשהיו שואלים אותו כך היה מורה. והיה אומר שהמחמיר תבוא עליו ברכה.

ה. להחמיר על חשבון בן אדם לחבירו

לפני שנת תשנ"ד שאאמו"ר בא להתגורר בשכונת 'הר נוף', כאשר היה עדיין גר ברחוב ז'בוטינסקי התארחתי אצלו בשבת, לאחר הסעודה יצאתי עם אשתי לטייל, והיה לנו תינוק עם עגלה ואשתי היתה הרה, והרחוב שם היה ירידה לצורך עליה... ובזמנו הייתי מחמיר שלא לטלטל כלל גם במקום שיש עירוב, כך נהגתי מאז שנעשיתי 'בר מצוה', ואשתי לא החמירה בזה ולכן בחזור לבית אשתי היתה דוחפת את העגלה במעלה הרחוב. והנה למולינו אנו רואים את אאמו"ר ביחד עם אמה ע"ה שיצאו גם הם לטייל [- זה היה דבר כמעט לא מצוי אצל אאמו"ר לטייל בשבת], והנה כשהם רואים אותנו אמר לי אאמו"ר: "אתה רוצה להיות חסיד? זה יפה מאוד! אבל היכן ה'בן אדם לחבירו' שלך? אתה מחמיר ואתה נותן לה לסחוב את העגלה! איך אתה נותן לאשה בהיריון לסחוב כך את העגלה בעליה?!"

ואפשר לומר שכבר אז היתה דעתו שאפשר להקל אף לכתחילה, כיון שאם היה סובר שצריך להחמיר היה אומר לאשתי שלא תטלטל היא את העגלה.

ו. מפתח שעשוי כתכשיט

ובעיקר אני רוצה לדבר על חוץ לארץ במקומות שאין בהם עירוב. מלבד התקופה האחרונה של המגיפה שאנשים כבר לא נוסעים לחו"ל, בעבר היו רבים נוסעים לחו"ל כדבר שבשגרה, וכיון שרגילים שבארץ יש עירוב, יש שאינם יודעים שיש כל כך שאלות בסיסיות בטלטול בחו"ל. וכגון במפתח, שודאי שלשאתו ביד או בכיס במקום שאין בו עירוב, זה אסור או מדאורייתא או מדרבנן [ותלוי בשאלה אם יש רשות הרבים]. ועל כל פנים זה אסור בתכלית.

איתא בתלמוד ירושלמי (שבת פ"ו הלכה א) על רבן גמליאל שהיה נושא עימו מפתח של זהב, והיה אוחזו בידו. וגערו בו חכמים. וכמובן שרבן גמליאל ידע שאף אם המפתח הוא של זהב לכל הדעות הוא אסור בתכלית. ומבאר הר"ן (שבת דף כו ע"א מפני הכ"ף ד"ה ועל פה) ומביאו המגן אברהם (סימן ש"א ס"ק כז) ועוד אחרונים, שרבן גמליאל עשה את המפתח כמין טבעת באצבעו, וכיון שהמפתח שימש כתכשיט היה סבור שהוא מותר, וגערו בו חכמים, ומשמע שסברו שאסור.

והנה מפתח עשוי כדי להשתמש בו, והנה אם זה מפתח סתם, של ברזל או נחושת פשוט, לא יועיל להחשיבו כתכשיט כיון שבאמת אינו תכשיט, וכל מטרתו וייעודו כדי להשתמש בו. אולם אם המפתח עשוי מזהב או מכסף, ומתקין אותו כתכשיט, כגון סיכה יפה או שרשרת וכיו"ב ומשתמש בו גם כמפתח, יש מחלוקת גדולה נפש דברי היושלים אם להחשיבו כתכשיט או לא. והרא"ש (שבת פ"ק דמה א"ש סימן י) מביא את המחלוקת הזו, וכותב שבאשכנז נהגו להקל.

ומרן השלחן ערוך (סימן ש"א סעיף יא) מביא את שתי הדעות, ומשמע שדעתו לאיסור, וז"ל: "דבר העשוי לתכשיט ולהשתמש בו כגון מפתחות נאות של כסף כמין תכשיט, אסור, שהרואה אומר שלצורך תשמיש מוציא. ויש מתירים אם הוא של כסף דבר העשוי לתכשיט ודרכו להשתמש בו". וכפי הנתבאר שבמפתח שאינו של כסף או זהב אין שאלה כלל. שהוא אסור.

ז. מפתח של ברזל ושרשרת של זהב

ויש מחלוקת נוספת בדעת יש אומרים אם כשהמפתח הוא של נחושת או ברזל ואילו השרשרת היא של זהב, אם מותר או לא. הט"ז (ס"א סק"ז) התיר בזה, וכל האחרונים חולקים עליו וכ"כ בתוספת שבת (ס"א) והמשנה ברורה (ס"א סעי' יא) ציאו הלכה ד"ה ויש מצדיק את דבריו. למרות

שיש שמסכימים עם הט"ז, אך רוב הפוסקים אוסרים וסבירא להו שגם השרשרת צריכה להיות זהב או כסף.

ז. דעת מרן במפתח זהב

ודעת השלחן ערוך בסתם משמע שבכל כהאי גונא אסור, ולא יועיל אם המפתח הוא מכסף או זהב. וכל זאת מטעם מראית העין. והרא"ש הנ"ל מביא שכך יש שפירשו בדברי הירושלמי. לעומת זאת הביאור ביש אומרים להתיר, שכיון שהמפתח עשוי כסף או זהב הרי שעיקרו עשוי לנוי, וגם אם לא משתמש בו עדיין הוא עשוי לנוי.

לעומת זאת הרמ"א בהגה"ה מביא שתי דעות בזה, ובאמת אצל בני אשכנז יש שנוהגים בזה היתר, וכפי שנתבאר יש להם על מה שיסמוכו.

ט. מפתח שהוא כעין אבזם

בדורות האחרונים המציאו פטנט אחר איך לטלטל מפתח, והאמת שכבר היה לעולמים וכבר בראשונים נמצא כדבר הזה, וזה דבר מאוד מצוי וראיתי הרבה קהילות גם אצל הספרדים שמשתמשים בפטנט הזה, שמתקנים את המפתח כ'לשונית' של החגורה, דהיינו המפתח הוא האבזם של החגורה. והנה אם יתלה אותו על החגורה, יש אומרים שאפילו אם הוא של כסף אסור, כיון שאינו עשוי לנוי. אולם אם הוא משמש כאבזם, היינו שהמפתח משמש לצורך החגורה. הנה רבותינו הראשונים המהר"ל (שו"ת סימן פד וסימן קנ"ט יג) וספר האגודה (שנת סימן פד) והאגור (סימן תכז) מתירים כיון שהמפתח מתבטל בפני החגורה. והנה אם מפתח אינו מחובר ממש לחגורה הוא לא מתבטל ויהיה אסור לכולי עלמא, וכל הנידון הוא רק אם המפתח מחובר ממש לחגורה. וכן עשוי כעין אבזם שלהראשונים הנ"ל יש להתיר.

לעומת זאת בתשובות הרשב"א (ח"ג סימן קס"ט) ובתשובות הרא"ש (כלל כז סימן יא) כתבו לאסור בכעין זה. וכן בתשובות המהר"ם מרוטנבורג (שו"ת ד"פ סימן תקלב) מובא ששאלו אותו על כך, וכתב לאסור. וכן נמצא גם בכמה מתלמידי המהר"ם כגון ספר תש"ז, והגהות מיימוניות (פרק יט מהלכות שבת א"ח ד), ומרדכי (שבת פרק כמה א"ש סימן ט) שמביאים בשם מהר"ם לאסור בזה.

י. מנהג בני אשכנז במפתח

הרמ"א (שם) כתב על כך וז"ל: "ואם המפתח של נחושת וברזל, אפילו מחובר וקבוע בחגורה, אסור. ויש שכתבו שנוהגין בזה להתיר". ויש דיון באחרונים אם לסמוך על הדעה השניה שהביא הרמ"א להתיר בזה או לא. המשנה ברורה (ס"ק מ"ט) כתב שאפשר להקל בזה כיון שכך כותב האגור שכן נהגו באשכנז. וגם מדברי הרא"ש (שנת ס"ט) שכתב להתיר לגבי שרשרת, אך משמע שבאשכנז יותר צידדו להקל.

יא. דעת מרן במפתח

והמעייין בדברי מרן הבית יוסף (ס"ט) יראה שמביא את תשובות הרשב"א לאסור, ומנגד את מהר"ל שכתב להתיר. ומסיים, שבמקומות שלנו לא מצאנו מי שמיקל בזה "והכי נקטינן". אכן בשלחן ערוך לא כתב כלום מזה, אולם כפי הנראה בבית יוסף הוא החמיר בזה להדיא.

ויסוד דעת האוסרים, שמפתח הוא כלי חשוב שפותחים בו את הבית [- אם יש לך את הבית היפה בעולם ואין לך מפתח להיכנס אליו מה שווה הבית?!] ואפילו שהמפתח הוא מחובר ממש לחגורה הוא אינו בטל לגמרי כלפי החגורה. וכך כותב הרשב"א (ס"ט) ומדמה אותו לטלית של ארבע כנפות שחסר לה ציצית בכנף אחד, שחז"ל קבעו (שבת קל"ט:) שהיוצא בטלית כזו לרשות הרבים, עובר על איסור הוצאה מדאורייתא, שמוציא את חוטי הציצית הפסולים, שהרי אין צורך בם. ואפילו שהציציות הם נוי הבגד, אך כשאין עשויות כהלכה אינם בטלות לגבינו. ומסיק הרשב"א שהוא הדין במפתח שאינו בטל לחגורה. וזהו בעצם פסק מרן בבית יוסף.

אולם המתירים סוברים, שכיון שהמפתח מחובר לחגורה, וכן הוא משמש גם לסגור את הבית, אם כן תשמישו לסגירה אינו פחות חשוב ממה שהוא מחובר לחגורה, ולכן המהר"ל מתיר בזה.

למעשה אצל האשכנזים יש פוסקים שאסרו, וכמו הב"ח שכותב מילים קשות על ההיתר, וכן השיירי כנסת הגדולה, והנחלת צבי אוסרים. והעולת שבת כותב שכל ירא שמים שיזהר בזה, ויש להחמיר כדעת הבית יוסף לאסור. וגדולי האחרונים אוסרים בזה. ומנגד האליה רבה והט"ז כותבים להקל, וכן דעת המשנה ברורה וכמו שהבאנו לעיל. וכמו שנראה באחרונים שיש רבים שכתבו שכך היה המנהג להקל.

יב. אין מקום להקל בימינו

ולדעתי כיום היתר זה אינו קיים גם לבני אשכנז [- ולספרדים בודאי שלא], שהרי הסיבה המרכזית של האוסרים במפתח העשוי כתכשיט משום מראית העין, שהרי כל ההיתר של תכשיט בגלל שהוא כמלבוש, וכל מה שכתבו לאסור בתכשיט משום שהוא מראית העין שהרואה אומר שהוא מוציא אותו להשתמש בו, וכן הוא בחגורה, הרואה אומר שהוא מוציא אותו כמלבוש, כיון שהוא חלק מהחגורה. לעומת זאת המתירים אומרים שכיון שהוא חלק מהחגורה ממילא אין מראית העין. והנה בימינו הלא ודאי הוא שלא נמצא איש אחד מאלף שמשתמש עם המפתח כאבזם לחגורה בימות החול, וודאי הוא שיש בזה חשש מראית העין, כיון שכל מי שיראה אותך הולך עם החגורה יבין שהסיבה לכך היא כדי לטלטל את המפתח, ולא בגלל שהוא רוצה אבזם כזה, ואין אף אחד שלובש את זה בימות חול. ויתכן שבמקום שאף אחד לא לובש את החגורה הזו בימות החול אולי לא נאמר בזה היתר. ובזמנם אפשר והיו הולכים עם החגורה הזו גם בימות החול, ולכן היתרו.

ויתירה מזאת, יש כיום כאלה שרוצים לחבר את המפתח בכמין גומי שקשור לחגורה, וקושרים אותו מקודם השבת שלא יהיה מלאכת קושר, והגומי הזה הרי בודאי שאף אחד לא ישתמש עימו בימות החול, וכל זה הוא בשביל מפתח, ואין לך מראית העין גדול מזה. ואפשר שהוא גם נקרא 'משאוי' שאם הוא רשות הרבים גמור הרי שהיא מלאכת הוצאה בשבת ואסורה מדאורייתא.

והמתבאר שבימינו גם להמהר"ל לא יהיה היתר זה, ובאמת שכן ראיתי בספר תורת שבת שכותב, שהלא אשה שתלך בימינו עם חגורה כזו עם מפתח יגחכו עליה, ובודאי שהיא אינה מתכוונת ללכת עם חגורה זו לשם תכשיט או מלבוש, אלא לשם טלטול המפתח, ומשך מסתבר מאוד לומר שבימינו אין מקום להתיר. למרות שגם פוסקי הדור האחרון האשכנזים כהגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך (שמינת שנת כהלכתה פרק יח) וכן בעל המנחת יצחק (ח"ד סימן ג) ועוד, מתירים את נשיאת המפתח באופן הנ"ל, והם דנים כיצד גם להכניס את המפתח לחור של הדלת שהרי הוא כמכניס מרשות לרשות, ועוד. אולם לפי מה שאמרתי כאן, כל ההיתר הוא בספק. אך כיון שכן נהגו בני אשכנז אני לא אבוא לשנות את מנהגם מדורי דורות. אולם אם יבוא ספרדי וישאל על כך אני אומר לו שאסור לעשות כן, משום שזוהי דעת מרן השלחן ערוך. ואכן לצערי ראיתי כמה קהילות של ספרדים בחו"ל שנוהגין בזה היתר, הם רואים את האשכנזים שנהגו היתר ואומרים אם להם מותר גם לנו מותר, וזה לא נכון כלל, לנו יש את מרן הבית יוסף ולאשכנזים יש את הפוסקים שלהם.

ומבואר בפשיטות, שלספרדים אסור בתכלית להשתמש בטלטול המפתח באופן שכזה, ואילו אצל בני אשכנז אם יבואו וישאלו אותנו נאמר להם שלא כדאי. ומי שבלאו הכי הולך עם זה אין מוחין בידו, כיון שגם בדור האחרון יש שהתיר בזה. אולם אם מטלטל את המפתח באופן שקושר אותו עם גומי לחגורה מערב שבת בזה ודאי שצריך לאסור בדור שלנו גם לאשכנזים.

בשנת תשנ"ו נסעתי עם אאמו"ר לארצות הברית, וקודם הנסיעה ביקש ממני שאדאג לבית פרטי עבור הלינה, כדי שלא נצטרך לישון בבתי אחרים, וזה לא נוח לו. כאשר אמרנו את זה מיד קפצו כמה וכמה אנשים שהציעו את ביתם ואמרו שיפנו את הבית וכו', ולבסוף נבחר אחד הבתים שהיה רחב ידיים שבעליו זכה במצוה. בסעודת ליל שבת התארחנו אאמו"ר ואני בבית הרב דוד עוזירי.

במהלך השנים אאמו"ר התארח כמה פעמים אצל הרב דוד עוזירי בשבת. באחת הפעמים אאמו"ר התארח שם יחד עם הרבנית, וכיון שהיא לא יכלה

ללכת סוכם שהם גם יישנו אצלו. והנה בערב שבת הגיעו אל ביתו אממו'ר ואמא ע"ה כאשר בידיהם שתי מזוודות אחת הציוד האישי שלהם, והשניה בה ספרים החשובים לאממו'ר. ואז פנה אממו'ר אל בעל הבית הרב דוד עוזירי ואמר לו היכן אני ישן? והרב עוזירי הראה לו היכן הוא ישן וכו', ואממו'ר אמר לו "אני צריך אור קטן שיהיה כי אני רוצה ללמוד בלילה..." ואני צריך אור שמצד אחד אוכל ללמוד כראוי, ומצד שני הרבנית לא תופרע שנתה". והרב עוזירי הראה לו מקום שבארון הבגדים שניתן להדליק בתוכו אור, והארון היה ריק, וכשרוצים אור ניתן לפתוח את הדלת, וכאשר רוצים להחשיך את החדר פשוט סוגרים את הדלת וממילא האור מאיר בחדר. ואכן כך היה. וסיפרה לנו אמא ע"ה שבליילה לקח אממו'ר כסא ונכנס לארון וסגר את הדלת אחרי, והיא הלכה לישון, בבוקר כאשר קמה ראתה אותו יוצא מהארון... כל הלילה ישב שם ולמד!

והנה באותה נסיעה בשנת תשנ"ו אמא ע"ה כבר לא היתה אז, והתארחנו בסעודת ליל שבת בביתו של הרב עוזירי, ואז בסעודה אומר לי הרב עוזירי שבעל הבית בו התכוונו לישון שלח לי את המפתח. ואז ראיתי שהמפתח מחובר לחגורה כזו של גומי, וניגשתי אל אממו'ר והראיתי לו את המפתח ואמרתי לו תראה מה הביאו לנו, כיצד ניתן לטלטל את זה? ואממו'ר מיד אמר שבשום פנים ואופן אסור ללבוש את החגורה הזו. וכששאלתי אותו כיצד נטלטל את המפתח, אמר לי נבקש מאחד שיש לו כוכב ונאמר לו שיכניס את המפתח תוך הכובע בשינוי, ונאמר לו שילך ללא עצירה בדרך, ואז יש מקום להקל.

למעשה לא הצטרכנו את הפתרון הזה, כיון שלאחר הסעודה באו לשם עשרות שוטרים כדי לאבטח וללוות את אממו'ר שלא יאונה לו כל רע, וסגרו את כל הרחובות שבדרך וכו', וכך נמצא פתרון למפתח כיון שהבאנו אותו לאחד מהשוטרים והכל בא על מקומו בשלום. אולם לפני שחשבו על הפתרון של הגויים, אממו'ר סבר להקל כן לכתחילה.

יג. להניח את המפתח בכובע

וטעם הקולא להניחו בכובע, שהנה במלאכת הוצאה, כאשר מטלטלים בכובע נחשב הוא להוצאה בשינוי, והטלטול הוא מדרבנן, ולא צריך שב'כלאחר יד' יהיה שינוי בתוצאה, אלא עצם השינוי מועיל. הרמב"ן (שבת צז.) דן לגבי טלטול של סכין של מילה בזקנו, שזה נחשב כלאחר יד, כיון שהא נשאה את זה שלא כדרכו. והצד השני, כיון שעוברים דרך מקומות שהם מחלוקת אם הם רשות הרבים או לא, הרי יש הרבה ראשונים שסוברים שאין לנו רשות הרבים בזמן הזה, אם כן יש עוד 'דרבנן' בזה, אלא שהדרבנן השני הוא מחלוקת. ויש צד שלישי, והוא דעת הרשב"א (שם א. עירובין נג.) ועוד כמה ראשונים (הריטב"א והר"ן בעירובין סג.) שאם מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים ורשות הרבים באמצע, ועקר מרשות היחיד דרך רשות הרבים, ולא עצר בדרך עד שהגיע לרשות היחיד אחרת, הרי שלא הגיע למצב של הנחה ברשות הרבים, וכל איסור הוצאה הוא מרשות היחיד לרשות הרבים, או הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד.

ואם כן יש כאן שלושה צדדים שהוא איסור רק מדרבנן: א. כלאחר יד. ב. שמא אין רשות הרבים בזמן הזה. ג. כיון שמעביר מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע. ולאור כל זאת אמר שיש להקל כיון שהוא שבות דשבות במקום צורך גדול [- שאילולא המפתח לא היה לנו היכן לישון], ולכן יש להקל.

יד. נשיאת מסמך הכרחי בשבת

ובדומה לכך, השבוע פנו אלי רבני צרפת בשאלה אודות הסגר שהוטל עליהם בעקבות מגיפת ה'קורונה', והסגר שהטילו עליהם הוא סגר קשה מאוד, וכל יציאה מחייבת אישור מיוחד על טופס, שבו מופיע מאין בא ולאין הולך ובאיזה שעה הולך וחוזר וכו', וחייבים לישא את הטופס עליהם, ומי שאין לו את המסמך הזה אפשר לעוצרו ולקבל קנסות וכו', ומאידך ישנה אפשרות ללכת לבית הכנסת ובלבד שיהיה בידיו את המסמך הזה. ושאלו אותי אם מותר לשאת את המסמך בשבת שהרי אין שם עירוב.

והאמת שאין כל חדש, שהנה בשו"ת מהר"ש ענגיל (ח"ג סימן מ"ג וחי"ו סימן ט) יש שתי תשובות בהן דן לגבי נשיאת תעודת זהות, במקומות שאין

אפשרות לצאת בלעדיהן, וכך היו נטפלים אל היהודים, שמי שנתפס ללא תעודת זהות אבוי לו. ושם דן אם מותר לשאת את התעודה בכובע. והנה דין נשיאת תעודת זהות קל מנשיאת מפתח, משום שבשונה ממפתח אין לו באמת חשיבות בעצם התעודה, ונושאה רק בכדי לא להיתפס, אם כן הוא נקרא 'מלאכה שאינה צריכה לגופה' והיא מלאכה דרבנן. ואם כן בתעודת זהות יש ארבעה צירופים להתיר, ואכן מהר"ש ענגיל שם מתיר בזה. וגם בשו"ת קול מבשר (ח"א סימן עט) וכן בשו"ת מהר"ש ג ועוד כמה פוסקים שבדורות האחרונים התייחסו לגזירה הזו ופסקו שיש להתיר בזה.

ממילא בנידון דידן לגבי המסמך הנ"ל יש ארבעה צירופים להקל ולטלטל בשבת: א. שנושאו כלאחר יד. ב. שמא אין רשות הרבים בזמן הזה. ג. כיון שמעביר מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע. ד. שבכל מקרה הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. וכמובן יש לומר לאנשים שכאשר הם הולכים שלא יעצרו בדרכם.

אינני יודע מה אמרו הרבנים האחרים לאנשי צרפת, וודאי שאין לומר לאנשים להישאר בבית ולהפסיד תפילה במנין בעבור זה, ואכן יש בזה גם צורך מצוה, ונוסף על כך שאם יתפסו יהודים שעוברים על החוק ויגרם מכך גם חילול ה'. ולכן יכינו את המסמך מערב שבת ויטלטלו אותו בכובע ויקחו אותו ללא עצירה ויש מקום להקל בזה.

טו. לישא את המפתח בכובע

והא הדין יש לומר לגבי מפתח, שהנה רוב בעלי הבתים בניו יורק עושים כמין קוד מספרים מכני בשביל לפתוח את הדלת, ואין נועלים את הדלת עם מפתח כלל, וגם היום בארץ ישראל יש הרבה שעושים כן. וזה היותר טוב. ובארץ ישראל כיום יש עירוב, ומי שמקל בעירוב יכול לקחת את המפתח אף בכיסו, ואף מי שמחמיר בעירוב אם רוצה לקחת את המפתח באבזם של החגורה וכמו שנתבאר לעיל יכול להקל בזה, ולצרף את דברי הראשונים שהתירו המהרי"ל, והאגודה [- בעל האגודה חי בזמנו של מהר"ם מרוטנבורג והוא ראשון קדמון], ויש עוד ראשונים שמתירים בנושא הזה, ויש עוד צד לומר במי שמיקל במפתח של כסף או זהב, שניתן יהיה לדמות את הנושאים ולהקל, ויש הרבה מקום לפלפל בזה. ועל כל פנים גם לבני אשכנז יותר טוב הוא לישא את המפתח בכובע, ובזה יוצאים הם מכל חשש.

טז. עירוב עיה"ק ירושלים

והנה בארץ ישראל ברוב המקומות העירוב הוא מצויין, לא בדקתי את כולם אך כך הוא המצב ברובם, על כל פנים בעיה"ק ירושלים העירוב הוא מצויין, והאחרים על העירוב בירושלים הם כל כך טובים בנושא שבכל מיני מקומות בעולם מזמינים אותם כדי לעשות שם עירוב. וכמו כן כאן בשכונת 'הר נוף' כאשר באתי לגור כאן בשנת תשמ"ו, אספו כסף מכל הדיירים ובנו עירוב מהודר ומיוחד לשכונה. ומי שמיקל בזה יש לו על מה שיסמוך אף לכתחילה. ומי שרוצה להחמיר יכול לקחת את המפתח בחגורה וכמו שנתבאר.

יז. חסרון העירוב במדינות העולם

ובחו"ל יש לשים לב, כיון שכאן בארץ אנשים רגילים לטלטל ושם ברוב המקומות אין עירוב, ומלבד שכונות מסוימות שעשו בהם עירוב ובחלקם אומרים שהעירוב הוא לא טוב, אך כיון שלא בדקתי אני לא יודע. אך יש מדינות שמפורסמות שאין בהם עירוב כארגנטינה, ברזיל, פאריז, וכן בערים ליאון ומרסיי שבצרפת, ובמקסיקו ולונדון - ברוב המקומות מלבד בכמה מקומות. צריך לדעת שבמקומות אלו המרחקים הם גדולים ולבנות עירוב הוא הון תועפות. ועל כן יש להיזהר שלא לבוא לידי מכשול, וחשוב שנדע את ההלכות הללו למרות שבארץ ישראל כמעט ולא צריך לדעת אותם, אך אם יש לנו חברים או בני משפחה צריכים להודיע על כך שידעו את ההלכה הנוגעת אליהם.



הלכה ברורה

הרב ישראל סיתרון מרבני בית ההוראה

וגדולה מזו יש שכתבו לתת טעמים למנהג להקל בכל אופן, ע"י בשו"ת משנה הלכות (ח"ו סימן קו) ובס' מועדים וזמנים (ח"ז סימן רנו), אולם העיקר להלכה שצריך לקרוע.

אם תושבי ירושלים צריכים לקרוע על הכותל

ש. האם תושבי ירושלים צריכים לקרוע בכל פעם שמגיעים לכותל המערבי?

ת. המתגוררים בירושלים בסמיכות לכותל המערבי, אינם צריכים לקרוע. אולם תושבי ירושלים המתגוררים בשכונות המרוחקות מהכותל, נכון להחמיר לקרוע.

מקור בקצרה: ש"ע (סי' תקסא ס"ה). חזון עובדיה (אבילות ח"א עמ' רסז בהע', ד' תעניות עמ' תלט).

מקורות: בשו"ת הרדב"ז (ח"ב סימן תרמו) כתב שגם תושבי ירושלים חייבים לקרוע. וכ"כ בשו"ת אג"מ (חאו"ח ח"ה סימן לו אות ג). אך מרן החיד"א בספרו ברכי יוסף (סימן תקסא סק"ב) כתב שנהגים להקל בזה. וגם הרדב"ז כתב דלא זהירי בזה. ע"ש.

אולם גבי ירושלים החדשה, כתב מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בחזו"ע (אבילות ח"א עמ' רסז בהע', ד' תעניות עמ' תלט) שאפשר שצריך לקרוע. והמחמיר תע"ב. וכ"כ להחמיר בשו"ת תשובות והנהגות (ח"ד סי' קלא) והגר"ש דבילצקי בספר זכרון בצלאל (עמוד קמט) ובשו"ת ברכת יהודה ח"א (חאו"ח סי' מה). וע"ע בס' חובת ירושלים (דף רסב) ובס' יקרא דחיי (סימן ג אות כא).

ואכן המקילים בזה אף בירושלים החדשה י"ל ע"מ שישמחו. וכמו שצייד בזה בחזו"ע שם. ועוד עיין בשו"ת דברי יציב (חאו"ח ח"א סס"י פט) ובס' מקום מקדש (עמ' עא) ובשו"ת נחלת לוי (חיו"ד סימן כא אות ז) ובס' מנהגי השלחן (סס"י תקסא). ובלא"ה יש מקילים בעיקר דין ראיית הכותל המערבי.

הנהגות ממרן זצוק"ל

אורחות מרן

ניצול הזמן בלילי שבתות חורף

והכתיבה במהלך כל השבוע מתברכים מעצמם מכח הלימוד הזה.

פעם אחת אחר הסעודה בליל שבת, אמר לי שאלה לגבי אשה שהסתפקה אם בירכה ברכת המזון, אם צריכה לחזור ולברך מספק או לא. וליבנו את הנושא לאורך כל הלילה, ולאחר מכן גם ביום המשיך ועסק בנושא הזה, ובמוצאי שבת לאחר השיעור השבועי, עמל להחזיר את כל הספרים שנותרו מהלימוד של שבת למקומם בספריה, והתיישב לכתוב את כל הלימוד הזה. וזו תשובה בשו"ת 'יחווה דעת' חלק ו' סימן י'. וכתב את כל התשובה באריכות רבה, והביא שם שפע של ציטוטים מספרים שונים, וכל זאת ללא שפתח בשעת הכתיבה שום ספר! הכל מהראש! וכל זה בא מהלימוד של שבת!

הלכות הכותל המערבי קריעה על ראיית הכותל המערבי
ש. עקב הסגר שעברנו בעקבות מגפת הקורונה, חלף זמן רב שלא הייתי בכותל המערבי. האם כשאלך להתפלל בכותל אצטרך לקרוע את החולצה?

ת. כל שלא היה בכותל שלושים יום צריך לקרוע, בעמידה. ויש מקילים אם מקנה בגדו לחבירו קודם שרואה את הכותל, שאינו צריך לקרוע. ויש אומרים שאין זה מועיל. אולם יש מקילים שכל שאינו רואה את כיפות המסגדים שעל הר הבית, רק רואה את הכותל המערבי, שאינו צריך לקרוע.

מקור בקצרה: ש"ע (סי' תקסא ס"ב). חזו"ע (אבילות ח"א עמ' רסז, ד' תעניות עמ' תלח).

מקורות: הנה יש מקילים אם מקנה בגדו לחבירו קודם שרואה את הכותל, ויש אומרים שאין זה מועיל. עיין בזה בשו"ת פאת שדך (סימן נו) ובשו"ת שבט הלוי (ח"ז סימן עח) ובס' מועדים וזמנים (ח"ז סימן רנו), ובספר תשובות והנהגות ח"ד (סי' קלא) ובשו"ת אבני ישפה (ח"ג סימן נט) ובס' יקרא דחיי (עמ' מ') ובשו"ת נחלת לוי (חיו"ד סימן כא) ובשו"ת ברכת יהודה (ח"א או"ח סי' מה, ח"ב ענינים שונים סי' ו').

והנה מקור הקולא כשאנו רואה הכיפה שע"ג הר הבית, הוא עפ"י הב"ח (סי' תקסא) שחייב הקריעה על ראיית הכיפה של ביהמ"ק. וכ"כ בספר פאת השלחן (ס"ג אות ב) והגר"מ טוקצינסקי בס' עיר הקודש והמקדש (ח"ג פ"ז אות ג), ובספרו ארץ ישראל (סימן כב אותיות ה-ו). וכ"כ בספר זכרון בצלאל (עמוד קמה). וע"ע בתשובות והנהגות (ח"א סימן שלא, ח"ד סי' קלא) ובספרו מועדים וזמנים (ח"ז סס"י רנו) ובס' אורחות רבינו (ח"ב עמוד קנה) בשו"ת רבבות אפרים (ח"ג סימן שפד) ובספר דרך ישירה (פ"ה הערה טז) ובס' מנהגי השלחן (סימן תקסא) ובשו"ת נחלת לוי (חיו"ד סימן כא) ובשו"ת אלקבץ (ח"ב י"ד סי' ז) ובס' זוהר הרקיע (סי' כט).



בשבתות החורף בהם יש שעות רבות בליל שבת לאחר הסעודה, אך למותר הוא להתבונן בדרכי רבותינו מצוקי ארץ זיע"א ולקחת מוסר כיצד היו נוהגים בעצמם, בחצריהם ובטירותם, כיצד ניצלו הם את לילות השבת הארוכים ליגיעת התורה.

וכה שח מו"ר ועט"ר שליט"א באחד משיעוריו ז"ל: "במשך שנים נהג אאמו"ר מרן זצוק"ל שלא לישון בלילות שבת כלל. בצעירותי כשלמדתי בשיבת 'חברון' כמעט לא הייתי נשאר בשבתות בשיבה והייתי לומד יחד עמו בחברותא כל הלילה.

ומרגלא בפומיה, שהלימוד שלומד בשבת נותן לו 'הארה' לכל השבוע, והלימוד



בד"צ יחווה דעת כשרות ואיכות ללא פשרות!

מהיום ניתן להשיג בשרים ועופות בכשרות המהודרת בד"צ 'יחווה דעת' בנשיאותו של הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליט"א, לחג כשר ושמח באמת.

✓ יותר מהודר ✓ יותר סטריילי ✓ יותר משתלם

כל מוצרי 'קצבים' הינם בכשרות בד"צ יחווה דעת'
להשיג בקצביות וברשתות נבחרות

להזמנות ופרטים: טלו 052-767891 | ווטסאפ בלבד 058-5401402

